

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 156/2556

องค์การคลังสินค้า

โจทก์

บริษัทโรงสีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร จำกัด ที่

1

จำเลย

กับพวกรวม 2 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.2498 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเอกชนให้รับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การคดีนี้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่า สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิที่พิพาท เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นสืบเนื่องมาจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ซึ่งเดิมโจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและจัดจำหน่ายข้าวตามโครงการดังกล่าว โดยโจทก์ฝากเก็บข้าวเปลือกไว้กับจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลปกครองกลาง ให้รับผิดชอบตามสัญญาฝากเก็บฯ จนกระทั่งศาลปกครองกลางพิพากษาแล้ว ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ประกอบกับจำเลยที่ ๑ ให้การว่า สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกฉบับพิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการฝากขายข้าวเปลือกเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามสัญญาฝากเก็บฯ โดยไม่ได้มีการซื้อขายกันจริง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลย

ที่ ๑ เกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าว จึงชอบที่จะพิจารณา
พิพาทในศาลเดียวกัน ส่วนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันระหว่างโจทก์กับ
จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักอยู่ในอำนาจ
พิจารณาพิพาทของศาลปกครองแล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอุปกรณ์จึงชอบที่จะ
พิจารณาพิพาทในศาลปกครองเช่นเดียวกัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑๕๖/๒๕๕๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง ศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้อง คดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมี ความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ องค์การคลังสินค้า โจทก์ ยื่นฟ้องบริษัทโรงสี ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลลา จำกัด ที่ ๑ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๒๘/๒๕๕๔ ความว่า เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ โจทก์และจำเลยที่ ๑ ตกลงทำ สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ รวม ๒ ฉบับโดยมีสาระสำคัญให้จำเลยที่ ๑ รับมอบข้าวเปลือกหอมมะลิที่ ตกลงซื้อขายทั้งหมดตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ โรงสีของจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ฝากเก็บไว้ แล้วตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพและจัดจำหน่ายข้าวระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ชำระเงินและรับมอบข้าว เปลือกให้ได้ปริมาณตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ รวมถึงขนย้ายข้าวเปลือกที่ตกลงซื้อ ขายทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา โดยมีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำ ประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้รับมอบและขน ย้ายข้าวเปลือกและชำระเงินค่าข้าวเปลือกให้โจทก์หลายครั้ง แต่ยังไม่ครบถ้วนตาม สัญญา ทำให้มียอดค้างชำระค่าปรับจากการรับมอบและขนย้ายข้าวเปลือกไม่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อโจทก์นำเงินที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๓/๒๕๕๔ ที่จำเลยที่ ๑ (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องโจทก์ (ผู้ถูกฟ้อง

คดี) ที่พิพากษาให้โจทก์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระเงินค่าบำเหน็จ ค่าฝากเก็บข้าวเปลือก และค่ารักษาคุณภาพข้าวเปลือกตามสัญญาฝากเก็บแปรสภาพและจัดจำหน่ายข้าว ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ มาหักกลบลบหนี้กับหนี้ค่าปรับของจำเลยที่ ๑ คงเหลือ ค่าปรับที่จำเลยที่ ๑ ต้องชำระตามสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเงิน

๑๗๙,๓๙๐,๗๔๖.๑๖ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยเป็นเงิน ๙,๗๖๖,๔๓๘.๕๓ บาท ส่วน จำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓,๔๖๑,๒๑๕.๘๒ บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๒๘๖,๑๕๗,๑๘๖.๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงิน ๓,๔๖๑,๒๑๕.๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกทั้งสองฉบับเป็นนิติกรรมอำพราง การฝากขายข้าวเปลือกเสื่อมราคาโดยไม่ได้มีการซื้อขายกันจริง ทั้งนี้สืบเนื่องจาก จำเลยที่ ๑ เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ โดยโจทก์ ฝากเก็บข้าวเปลือกตามโครงการดังกล่าวไว้ในคลังสินค้าของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญา ฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ในการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าว โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารหลายครั้ง แต่โจทก์รับมอบข้าวสารไว้เพียงบางส่วน ส่วนข้าวสารที่ส่งมอบไม่ได้ก็จะนำมาเก็บไว้ที่คลังสินค้าของจำเลยที่ ๑ ทำให้จำนวน ข้าวเปลือกที่รับจำนำของโจทก์ไม่ตรงกับความจริง โจทก์จึงให้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญา ซื้อขายทั้งสองฉบับเพื่อให้โจทก์ตัดจำนวนข้าวเปลือกออกจากบัญชีกลางของโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้ช่วยเหลือจำหน่ายข้าวสารและข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพตามสัญญา ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธินำสัญญาซื้อขายดังกล่าวมาฟ้องบังคับให้ จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบ แต่หากบังคับได้สัญญาดังกล่าวก็เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ ไม่เคยส่งมอบข้าวเปลือกให้แก่จำเลยที่ ๑ เนื่องจากโจทก์ไม่มีข้าวเปลือกในคลัง สินค้าของจำเลยที่ ๑ ในขณะที่ทำสัญญาซื้อขาย นอกจากนี้โจทก์ไม่อาจนำเงินที่ศาล ปกครองกลางพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยที่ ๑ ไปหักกลบลบหนี้กับค่าปรับ

ตามสัญญาซื้อขายทั้งสองฉบับได้ เนื่องจากค่าปรับดังกล่าวยังเป็นหนี้ที่มีข้อต่อสู้กัน อยู่ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ผิดสัญญาซื้อขายข้าวเปลือก ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่โจทก์สั่งให้จำเลยที่ ๑ แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ซึ่งเป็นความเสียหายคนละส่วน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกซึ่งเป็นสัญญาพิพาทในคดีนี้เป็นคดีที่สืบเนื่องจากการดำเนินการตามโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง และข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายทั้งสองฉบับมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ประกอบกับคดีนี้มีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับคดีที่จำเลยที่ ๒ ฟ้องโจทก์ต่อศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ ๖๓๙/๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คดีนี้จึงอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกที่พิพาทจะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและมีที่มาจากสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ทำขึ้นเนื่องจากโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่ง รวมทั้งข้าวเปลือกที่ซื้อขายกันก็เป็นส่วนหนึ่งของข้าวเปลือกที่โจทก์รับจำหน่ายจากเกษตรกรและฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าของจำเลยที่ ๑ ก็ตาม แต่สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกฉบับพิพาทมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อการขายข้าวเปลือกที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ว เนื่องจากเกษตรกรผู้ที่นำข้าวเปลือกดังกล่าวมาจำหน่ายไว้กับโจทก์ไม่สามารถนำเงินมาชำระเพื่อไถ่ถอนข้าวเปลือก ซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากสัญญาฝากเก็บ

แปรรูป และจัดจำหน่ายข้าว ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรอันเป็นบริการสาธารณะ และมีได้มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อมอบหมายให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะเอกชนคู่สัญญาดำเนินกิจการทางปกครองในการพยุกรักษาระดับข้าวเปลือกมิให้ตกต่ำลงเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแทนฝ่ายปกครองคู่สัญญาแต่อย่างใด นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวก็ไม่มีข้อสัญญาใดที่กำหนดให้อำนาจพิเศษแก่ฝ่ายปกครองคู่สัญญาให้อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชนคู่สัญญาอย่างชัดเจน โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้การจัดทำหรือดำเนินบริการสาธารณะบรรลุผล และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาก็เป็นเพียงความสัมพันธ์ในระบบกฎหมายแพ่งเท่านั้น และไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อพิพาทคดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า มูลคดีนี้สืบเนื่องจากการที่โจทก์ได้ฝากเก็บข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ไว้ในคลังสินค้าของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาฝากเก็บ แปรรูป และจัดจำหน่ายข้าว ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ดำเนินการแปรรูปข้าวเปลือกและส่งมอบข้าวสารให้แก่โจทก์แล้วบางส่วน แต่โจทก์ตรวจรับข้าวสารที่จำเลยที่ ๑ ส่งมอบมานั้นเพียงบางส่วน ส่วนข้าวเปลือกที่เหลือที่ยังไม่ถูกแปรรูป โจทก์ขายให้จำเลยที่ ๑ ตามสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ สำหรับข้าวสารที่ไม่ผ่านการตรวจรับโจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาซื้อขายลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ จึงเห็นได้ว่าสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการตามสัญญาฝากเก็บ แปรรูป และจัดจำหน่ายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ ซึ่งมีลักษณะให้จำเลยที่ ๑ เข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะด้านเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรมกับโจทก์ตามโครงการดังกล่าว

ซึ่งทำให้การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรโดยการพยุงราคาข้าวตามอำนาจหน้าที่ของ
โจทก์บรรลุผล สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงเป็น
สัญญาทางปกครอง ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขาย
ข้าวเปลือกหอมมะลิในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราช
บัญญัติดังกล่าว ส่วนสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ ๒ ทำกับโจทก์นั้นเป็นสัญญาอุปกรณ์
ของสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิซึ่งเป็นสัญญาประธาน เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาประธานซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นสัญญาอุปกรณ์ที่
อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วย ประกอบกับจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้
ได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๖/๒๕๕๐ ให้รับผิดตาม
สัญญาฝากเก็บ แปรรูป และจัดจำหน่ายข้าว โดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา
ให้โจทก์ชำระค่าบำเหน็จ ค่าฝากเก็บข้าวเปลือกและค่ารักษาคุณภาพข้าวเปลือก
พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งโจทก์ได้นำเงินที่ศาลปกครองกลางพิพากษาให้โจทก์
ชำระเงินให้แก่จำเลยที่ ๑ ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย
ข้าวเปลือกหอมมะลิที่พิพาทกันในคดีนี้ด้วย และนำคดีมาฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่า
ข้าวเปลือกและค่าปรับคงเหลือตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว โดยคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากศาลปกครอง
สูงสุดพิพากษาเป็นประการใดย่อมส่งผลถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้อย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นคดีพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับสัญญาซื้อ
ขายข้าวเปลือกหอมมะลิในคดีนี้จึงควรได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกันคือ ศาล
ปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเอกชน ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระค่าปรับจากการรับ มอบและขนย้ายข้าวเปลือกไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย ข้าวเปลือกหอมมะลิตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ กับ ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ย อันเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก นาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การคดีนี้ ปรากฏโดยชัดแจ้งว่า สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นสืบเนื่องมาจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ซึ่งเดิมโจทก์และจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัด จำหน่ายข้าวตามโครงการดังกล่าว โดยโจทก์ฝากเก็บข้าวเปลือกไว้ในคลังสินค้าของ จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ในคดีนี้ได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลปกครองกลาง ให้รับผิดชอบ ตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวดังกล่าว จนกระทั่งศาลปกครอง กลางพิพากษาให้โจทก์ชำระค่าบำเหน็จ ค่าฝากเก็บข้าวเปลือกและค่ารักษาคุณภาพ ข้าวเปลือกพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ ๑ แล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ปกครองสูงสุด จำเลยที่ ๑ ให้การว่า สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกฉบับพิพาทเป็น นิติกรรมอำพรางการฝากขายข้าวเปลือกเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตาม สัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฯ โดย ไม่ได้มีการซื้อขายกันจริง โจทก์ให้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาซื้อขายเพื่อให้โจทก์ตัด จำนวนข้าวเปลือกออกจากบัญชีกลางของโจทก์และเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง ดัง นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นข้อพิพาทที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีพิพาทระหว่างโจทก์ และจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าว จึงชอบที่จะ

พิจารณาพิพากษาในศาลเดียวกัน ส่วนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจำประกันระหว่าง โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอุปกรณ์จึงชอบที่จะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองเช่นเดียวกัน

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง องค์การคลังสินค้า โจทก์ บริษัทโรงสีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร จำกัด ที่ ๑ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(กฤษฎา เจริญพานิช) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

()

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)